

1506423-93.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506423-93.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2232821/2020 - 02º D.P. CATANDUVA, 9131553 - 02º D.P. CATANDUVA, 3955/20/708 - 02º

D.P. CATANDUVA, 2232821 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERREIRA

Data da Audiência:

01/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 01/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506423-93.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) LUAN FERREIRA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), presente a Dra. Roseni Mathias, Defensora que requereu a concessão de prazo para juntada de substabelecimento. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima Lucas e da testemunha Michelle Batista. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM.

Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. LUAN FERREIRA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, no dia 28/08/2020, por volta das 11:07 horas, no "Supermercado Muffato", situado na Praça Cond. Francisco Matarazzo, nº 240, neste município e Comarca, subtraiu, para si, vinte e cinco caixas de lâminas de barbear, avaliadas em R\$664,75, pertencentes àquele estabelecimento comercial. O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 56/57 em 09/02/2021 (págs. 62/64), foi o acusado citado (pág. 74), e apresentou a resposta à acusação de págs. 79/80. Na presente audiência, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a Nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do auto de avaliação de pág. 35 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que, em razão de dependência química, realmente subtraiu as coisas descritas na denúncia, além do que, o representante da vítima, ouvido somente na fase policial (pág. 07), confirmou que o acusado Luan praticou a subtração. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e do relato da vítima, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado praticou o furto mencionados na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processos números 0039520-31.2011.8.26.0050, 0000062-93.2015.8.26.0558, 0000107-97.2015.8.26.0558, 0001225-04.2010.8.26.0132, 0002047-95.2007.8.26.0132, 0004749-62.2017.8.26.0132 e 0003129-31.2009.8.26.0185 - págs. 45/49), fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de um sexto. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500118-47.2018.8.26.0558 - pág. 48), não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a

reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, em virtude dos péssimos antecedentes criminais e da reincidência, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Em razão dos péssimos antecedentes criminais e da reincidência, nego ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra LUAN FERREIRA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa. na proporção anteriormente mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque ele está solto atualmente em razão deste processo e não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (art. 372, "caput"). Também com o trânsito em

julgado, expeça-se mandado de prisão. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (11 dias-multa), no valor de R\$383,16, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime fechado. Com o cumprimento do referido mandado, expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Concedo à Dra. Roseni Mathias, Defensora que atuou nesta audiência, o prazo de cinco dias para juntada de substabelecimento. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.